

시 정 사 항

일련 번호 19세무 - 1 - 06

제 목 과다납부 취득세 적기 회수노력 미흡

소 관 부 서 ○○지역본부 관리부

관 계 부 서

내 용

우리 공사는 천연가스 수요증대 및 안정적 공급을 위한 최적의 공급인프라 구축을 위해 노력하고 있다. 이를 위해 기존 설비의 증설 및 보강 공사, 미공급지역에 대한 신규 공급설비 건설공사 등을 적기에 수행하고자 부단히 노력하고 있다.

1. □□ ~ ■■■ 주배관 건설공사의 경우

○○지역본부는 2014.12.18. ■■■(주) 외 2개사와 체결한 □□~■■■ 주배관 건설공사(계약기간: 2014.12.18. ~ 2018.8.30.)의 관리 및 감독 업무를 수행하였다. 이후 위 본부는 동 건설공사를 각 2017.2.15. 부분 준공 및 2018.8.30. 최종 준공처리 하였다.

한편, 「지방세법」 제20조(신고 및 납부)에 따라 취득세 과세대상 물건을 취득한 자는 그 취득 후 60일 이내에 취득세를 납부 하여야 한다.

위 본부는 2017.3월, 2018.10월 상기 건설공사 시 취득한 과세대상 건축물 등에 대한 취득세를 [표1]과 같이 신고 및 납부하였다.

[표1] 원시취득세 신고·납부 내역

구 분	과세대상	과세표준	산출세액	신고일자
□□~■▣	토 지	775,046,068	15,500,920	2017.3.13.
	건축물	6,020,866,877	168,584,270	
	가스관	54,849,979,459	1,096,999,580	
■▣~■▣	가스관	36,367,560,022	727,351,190	2018.10.26.
합 계		98,013,452,426	2,008,435,960	

*농어촌특별세 등 부가세는 제외

☞☞처 ☞☞부는 건설공사의 준공이 완료되면 「건설공사비 정산지침」에 따라 정산업무를 수행하고 있다. 동 부서는 정산이 완료되면 같은 지침 제11조(정산) 2항에 따라 정산결과를 관련 부서에 통보하여 해당부서가 즉시 지방세 업무(수정신고 또는 경정청구)를 완료할 수 있도록 하고 있다.

위 건설공사의 경우 ☞☞처 ☞☞부는 2019.4.23. ○○지역본부 관리부에 정산결과를 통보하였다. (○○부-586 “□□~■▣ 주배관 건설공사 최종정산 결과 알림”)

한편, 우리 공사 규정 「직제규정시행세칙」[별표 2] 분장업무에 따르면 지역본부·기지본부·건설단 관리부는 자산 및 세무관련(건축 또는 토목공사에 의한 취득세 및 등록세 수정신고) 업무를 수행하여야 한다.

따라서 ○○지역본부는 정산결과와 원시취득 자료를 비교 및 검토한 이후에 환급받을 세액이 발생할 경우 「지방세기본법」 제50조(경정 등의 청구)에 따라 관할청에 즉시 경정청구 하여야 한다.

그러나 위 본부는 [표2]와 같이 약 1,522백만 원의 환급받을 세액이 발생하였는데도 불구하고 감사일 현재까지 경정청구를 하지 않고 있다.

[표2] 경정청구 미 실시 현황

과세관청	과세대상	기 납부세액	확정세액	과다납부 세액
□□~■▣	토 지	15,500,920	3,613,830	11,887,090
	건축물	168,584,270	20,624,700	147,959,570
	가스관	1,096,999,580	216,937,940	880,061,640
■▣~■▣	가스관	727,351,190	244,739,000	482,612,190
시설물		2,008,435,960	485,915,470	1,522,520,490

*농어촌특별세 등 부가세는 제외

** 향후 진행될 산업단지 감면적용 관련 행정소송 결과에 따라 환급세액 변동 가능하나, 이번 감사기간 중 수행한 법률검토 결과 행정소송에 실익 있음

2. ■▣ ~ ♥♥ 주배관 건설공사의 경우

●●지역본부는 2013.5.23. ■■■■■(주) 외 1개사와 체결한 「■▣~♥♥ 주배관 1공구 건설공사」(계약기간: 2013.5.23. ~ 2018.3.13.) 및 2013.5.23. ■■□(주) 외 2개사와 체결한 「■▣~♥♥ 2공구 건설공사」(계약기간: 2013.5.23. ~ 2017.11.30.)의 관리 및 감독 업무를 수행하였다.

이후 위 본부는 상기 건설공사에 대해 제1공구는 2018.5.2. 제2공구는 2017.11.30. 각 최종 준공처리 하였다.

위 본부는 2018.1월, 2018.5월, 2019.4월 상기 건설공사 시 취득한 과세대상 건축물 등에 대한 취득세를 [표3]과 같이 신고 및 납부하였다.

[표3] 원시취득세 신고·납부 내역

과세관청	과세대상	과세표준	산출세액	신고일자
제1공구	토 지	62,753,940	1,255,070	2019.4.23.
	건축물	753,517,495	21,098,480	
	가스관	180,254,758,427	3,605,095,150	2018.5.24.
제2공구	토 지	792,786,696	15,849,730	2018.1.23.
	건축물	2,442,233,491	68,382,530	
	가스관	47,415,430,696	948,308,610	
합 계		231,721,480,745	4,659,989,570	

*농어촌특별세 등 부가세는 제외

위 건설공사의 경우 △△처 ○○부는 2019.5.3. ●●지역본부 관리부에 정산결과를 통보하였다. (○○부-620 “▣▣~♥♥ 주배관 건설공사 최종정산 결과 알림 (CL1023)”)

그러나 위 본부는 [표4]와 같이 약 630백만 원의 환급받을 세액이 발생하였는데도 불구하고 감사일 현재까지 경정청구를 하지 않고 있다.

[표4] 경정청구 미 실시 현황

과세관청	과세대상	기 납부세액	확정세액	과다납부 세액
제1공구	토 지	1,255,070	1,910,100	-655,030
	건축물	21,098,480	11,414,530	9,683,950
	가스관	3,605,095,150	3,050,468,980	554,626,170
제2공구	토 지	15,849,730	15,847,640	2,090
	건축물	68,382,530	85,880,130	-17,497,600
	가스관	948,308,610	864,781,660	83,526,950
합 계		4,659,989,570	4,030,303,040	629,686,530

*농어촌특별세 등 부가세는 제외

3. ◇○~○○ 주배관 건설공사의 경우

●●지역본부는 2015.1.15. (주)♥♣ 외 2개사와 체결한 「◇○~○○ 주배관 건설공사」(계약기간: 2015.1.15. ~ 2018.1.13.)의 관리 및 감독 업무를 수행하였다. 이후 위 본부는 2018.1.31. 상기 건설공사에 대해 최종 준공처리 하였다.

위 본부는 2017.11월, 2018.2월, 2018.7월 상기 건설공사 시 취득한 과세대상 건축물 등에 대한 취득세를 [표5]과 같이 신고 및 납부하였다.

[표5] 원시취득세 신고·납부 내역

과세관청	과세대상	과세표준	산출세액	신고일자
○○○군 (2공구)	토 지	1,394,695,777	27,893,900	2018.2.20.
	건축물	2,368,924,845	66,329,870	2018.7.18.
	가스관	78,913,789,152	1,578,275,780	2018.2.20.
" " (1공구)	가스관	10,423,908,157	208,478,160	2017.11.24.
합 계		93,101,317,931	1,880,977,710	

*농어촌특별세 등 부가세는 제외

위 건설공사의 경우 읍사무처 읍사무부는 2019.6.20. ○○지역본부 관리부에 정산결과를 통보하였다. (○○부-937 “◇○~○○ 주배관 건설공사 최종정산 알림”)

그러나 위 본부는 [표6]와 같이 약 296백만 원의 환급받을 세액이 발생하였는데도 불구하고 감사일 현재까지 경정청구를 하지 않고 있다.

[표6] 경정청구 미 실시 현황

과세관청	과세대상	기 납부세액	확정세액	과다납부 세액
○○○군 (2공구)	토 지	27,893,900	12,790,760	15,103,140
	건축물	66,329,870	93,004,750	-26,674,880
	가스관	1,578,275,780	1,295,341,570	282,934,210
" " (1공구)	가스관	208,478,160	183,654,150	24,824,010
합 계		1,880,977,710	1,584,791,230	296,186,480

*농어촌특별세 등 부가세는 제외

관계부서 의견

○○지역본부는 관리부가 적기에 관련 업무를 수행 하도록 관리·감독을 철저히 할 것이며, 감면규정이 적용되지 않는 경우를 방지하기 위해 원시취득 신고를 하는 공사부서에서 감면대상 여부 등을 면밀히 파악하여 관리부와 그 결과를 공유하는 것은 물론 본사 주관부서에서 시행하는 관련 교육에 필히 참석하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

- ① ○○지역본부장은 과다 납부한 취득세 최대 약 2,448백만(농어촌특별세 등 부가세별도) 원을 환급받을 수 있도록 관할청에 경정청구 하시기 바랍니다. (시 정)